

Exemplos e Modelos de Contratos Cíveis

1. Estrutura Básica de um Contrato

Qualquer contrato cível bem redigido deve conter as seguintes partes essenciais:

1. Qualificação das partes (Nome, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, RG, CPF/CNPJ e Endereço).
2. Objeto do contrato (O que está sendo pactuado de forma clara e insofismável).
3. Preço e forma de pagamento (Valor total, parcelas, índices de reajuste, juros e multas por atraso).
4. Obrigações do Contratante e do Contratado.
5. Prazos (de início, execução e término).
6. Hipóteses de rescisão contratual e penalidades aplicáveis.
7. Foro de eleição (Qual comarca irá resolver eventuais litígios judiciais).
8. Assinaturas das partes e de, no mínimo, duas testemunhas.

2. Cláusulas de Confidencialidade (NDA)

Modelos de contratos que envolvem segredos de negócio ou informações sensíveis devem prever uma cláusula de confidencialidade forte. A cláusula deve definir expressamente o que é considerado "informação confidencial", o período de vigência da obrigação (que pode perdurar mesmo após o fim do contrato) e estipular uma multa pesada em caso de vazamento, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos adicionais.

3. A Importância da Cláusula Penal (Multa)

A cláusula penal é fundamental em contratos cíveis. Ela serve para pré-fixar as perdas e danos caso uma das partes não cumpra o acordado. Limites legais devem ser observados (ex: a multa não pode superar o valor do próprio contrato). Uma multa de 10% a 20% sobre o valor inadimplido costuma ser praxe de mercado em contratos civis não consumeristas.

4. Resolução por Onerosidade Excessiva

Devido à imprevisibilidade de eventos futuros (como a recente pandemia de COVID-19), recomenda-se a inserção de cláusulas que prevejam a repactuação do contrato caso acontecimentos extraordinários tornem o cumprimento da obrigação excessivamente oneroso para uma das partes, evitando assim uma judicialização imediata e forçando uma renegociação amigável (teoria da imprevisão).

5. Assinaturas Eletrônicas e Digitais

Com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020, as assinaturas digitais (com certificado ICP-Brasil) têm a mesma validade da assinatura de próprio punho com firma reconhecida. Modelos modernos de contratos já trazem cláusulas aceitando a validade de assinaturas eletrônicas realizadas através de plataformas de assinatura.

6. Exemplo de Cláusula de Foro

"Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja."

Esta pequena cláusula evita que um processo judicial corra em outro estado, facilitando a defesa e economizando custos com deslocamento de advogados.

